

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	4명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□ (●●●●●부)	처분요구일자	2017. 1. 11.	회신기일	2017. 2. 10.

●●●●●부

(신분상 경고, 신분상 주의)

제 목 ◇◇야영장 오수처리시설 수의계약 검토 소홀
관 계 기 관 ●●●●●부
내 용

1. 현황

○ 2015년 ◇◇야영장 오수처리시설 정비공사 계약내역

품명	규격	수량	특허대상공종			일반공종			
			재료비	노무비	총액	재료비	노무비	경비	총액
기존FRP정화조 철거공사		1식				986,800	1,800,000	2,220,020	5,006,820
토목 및 구조물공사		1식				28,975,678	32,000,995	1,326,979	62,303,652
잡철물공사		1식				9,062,400	4,180,000	-	13,242,400
전기공사		1식				3,335,337	2,880,000	-	6,215,337
상부건축공사		1식				30,240,000	-	-	30,240,000
오수관로 설치공사		1식				700,000	5,200,000	-	5,900,000
기계장비 설치공사		1식	64,650,800	3,100,000	67,750,800				
배관공사		1식	9,836,012	4,180,000	14,016,012				
소계			74,486,812	7,280,000	81,766,812	73,300,215	46,060,995	3,546,999	122,908,209
공과잡비 및 기타경비	3	%	2,234,604	218,400	2,453,004	2,199,006	1,381,829	106,409	3,687,244
일반관리비 및 이윤	8	%	5,958,944	582,400	6,541,344	5,864,017	3,684,879	283,759	9,916,115
합계					90,761,160				136,511,568
부가가치세					9,076,116				13,651,156
총계					99,837,276				150,162,724

■총공사비:250,000,000원

2. 지적내용

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조 제1항에 따르면 계약담당 공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며, 「정부 입찰·계약 집행기준 (기획재정부계약예규 제212호)」 제5조의2에 따르면 공사에서 신기술 등을 설계에 포함하고자 하는 경우에 설계반영기술사용협약을 체결하여야 함. 다만, 기술사용협약이 이루어지지 않은 경우에는 분리발주하거나 다른 기술 등을 사용할 수 있으며, 동 내용을 입찰공고에 명시하여야 함

- □□□국립공원□□사무소는 ◇◇야영장에서 발생하는 오수처리를 위해 「2015년 ◇◇야영장 오수처리시설 정비공사」를 추진하면서 'MBTMBPⅡ[질소, 인 제거 막분리 고도처리장치]공법은 SBR · CNR공법 등에 비해 침전물 발생저하 및 안정적인 처리 효율로 최적의 처리방식으로 판단된다'는 사유로 특허에 의한 수의계약을 추진 하였으나,
- 동 오수처리시설은 MBTMBTⅡ 공법으로 전체 공사금액(250,000천원) 중 특허에 해당되는 부분(기계장치설치공사와 배관공사)의 공사금액은 약 1억 정도이며 나머지 1억5천만원에 포함되는 부분은 일반 토목공사와 오수관로 설치공사로 특허에 해당 되지 않아 (주)○○○의 MBTMBTⅡ의 특허공법을 ◇◇야영장 오수처리시설 설치공사에 적용하고자 하였다면, 특허보유업체와 신기술(특허공법) 사용협약서를 체결 후 공개 경쟁입찰을 할 수 있었음에도 검토를 소홀히 하여 특허범위를 벗어난 부분까지 수의계약을 체결한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 경고 및 주의(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설과 총괄	■■■■■■■■사무소	경고	
일반직 ○급	○○○	시설	▣▣▣사무소	경고	
일반직 ○급	○○○	행정과 총괄	□□□□□사무소	주의	
일반직 ○급	○○○	계약	⓪⓪⓪	주의	